

FERNANDO OLIVERA ROCHA, Secretario de Desarrollo Turístico del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 2, 3, 8, 13 fracción XI y 32 bis fracciones VI, XIV y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 1, 3, 5, 7 y, 8 de la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; 42 , 43 y Tercero Transitorio de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2013; así como 1, 2, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Turístico, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato regula en su artículo 24 que en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal correspondiente, se establecerán los montos máximos y límites de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios materia de la misma Ley.

SEGUNDO. Que a efecto de dar cumplimiento al precepto anterior, la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2013 en su artículo 37 establece que los montos máximos de las adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados con bienes muebles o inmuebles, para los Poderes Legislativo y Judicial y Dependencias del Poder Ejecutivo son los siguientes:

	De	Hasta
Adjudicación directa	\$0.01	\$300,000.00
Adjudicación directa, con cotización de tres proveedores	\$300,000.01	\$5'000,000.00
Licitación restringida	\$5'000,000.01	\$9'999,999.99
Licitación Pública	\$10'000,000.00	En adelante

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

TERCERO. Que la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio 2013, aprobada por la LXII Legislatura y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 21 de diciembre del 2012, destina recursos económicos a la Secretaría de Desarrollo Turístico, para programas y proyectos encaminados a cumplir sus atribuciones conferidas en la ley Orgánica para el Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, la Ley de Turismo para el Estado de

Guanajuato y sus Municipios y la propia Ley del Presupuesto General de Egresos, entre otras.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones previamente señaladas, ha tenido a bien expedir los siguientes:

LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO

Artículo Primero. Los presentes Lineamientos tiene por objeto establecer criterios, normas y procedimientos para la contratación de servicios o adquisición de bienes no contemplados en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, así como en la celebración de convenios con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien con organismos de los sectores público, privado y social, por parte de la Secretaría de Desarrollo Turístico; con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la Normatividad que rige el ejercicio del gasto público y evitar daño patrimonial al erario público.

Quedan excluidos del procedimiento establecido en los presentes Lineamientos, todos aquellos contratos que se pretendan celebrar con cargo al presupuesto operativo autorizado por la LXII Legislatura para la Secretaría de Desarrollo Turístico para el ejercicio 2013, así como los servicios que se pretendan contratar en materia de arrendamientos, servicios personales por honorarios, servicios personales eventuales, adquisición de material de limpieza y papelería y en general toda contratación de servicios generales; lo anterior en virtud de que la contratación de dichos conceptos se encuentra regulada por los Lineamientos y Disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración en los términos de la Legislación de la materia.

Artículo Segundo. Para los efectos de los presentes Lineamientos, resultarán aplicables los glosarios contenidos en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2013, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, y adicionalmente los siguientes conceptos:

- I. **Contrato.** Instrumento jurídico que suscribe la Secretaría de Desarrollo Turístico con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de

gobierno, o bien con organismos de los sectores público, privado y social, cuyo objeto es la prestación de un servicio o la adquisición de un bien;

- II. **Convenio.** Instrumento jurídico que suscribe la Secretaría de Desarrollo Turístico con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien con organismos de los sectores público, privado y social, con el objeto de colaborar o coordinar acciones, programas o proyectos en beneficio de la actividad turística en el Estado de Guanajuato;
- III. **Líder de Proyecto.** Servidor público, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Turístico, a cuyo cargo se encuentra la ejecución de un programa o proyecto que conlleva la aplicación de recursos públicos mediante la contratación de servicios o adquisición de bienes; o bien a través de celebración de convenios con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien con organismos de los sectores público, privado y social a efecto de colaborar o coordinar acciones, programas o proyectos en beneficio de la actividad turística en el Estado de Guanajuato;
- IV. **Proveedor.** La persona que por virtud de un contrato preste un servicio o transmita la propiedad o el uso de bienes a la Secretaría de Desarrollo Turístico; y
- V. **SEDETUR.** Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Guanajuato.

Artículo Tercero. El líder del proyecto que requiera la celebración de un contrato o convenio con cargo al presupuesto de egresos autorizado por la LXII Legislatura del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2013, será responsable, entre otras cosas, de:

- I. Planear, programar y presupuestar las contrataciones de servicios, las adquisiciones de bienes necesarios o bien la celebración de convenios para el cumplimiento de las metas a cargo de su área;
- II. Solicitar con la debida anticipación a la contratación de un servicio o la adquisición de un bien, a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental las validaciones necesarias, así como la elaboración de instrumentos jurídicos (convenios y contratos) a la Dirección de Asuntos Jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de las metas a cargo de su área;
- III. Integrar, en los casos que señala la Ley del presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal correspondiente, las propuestas y

cotizaciones de por lo menos tres proveedores para los servicios que pretende contratar o los bienes que proyecta adquirir, en condiciones que no impliquen ventajas ilícitas para algún interesado;

- IV. Seleccionar al proveedor de servicios o bienes a contratar, con sujeción a las disposiciones que rigen el gasto públicos;
- V. Abstenerse de solicitar la contratación de una marca específica o una empresa determinada;
- VI. Delimitar y documentar las acciones realizadas durante la negociación, designación, contratación, seguimiento y terminación de los servicios y adquisición de bienes que pretende contratar; y
- VII. Verificar el total cumplimiento de los contratos o convenios, así como el aseguramiento, protección y custodia tanto física como jurídica de los productos o bienes generados con motivo de la contratación.

Artículo Cuarto. Durante la etapa de negociación para la contratación de servicios o la adquisición de bienes, así como en las acciones a convenir, y con el objeto de prevenir sobre costos, demoras y vicios en la celebración de instrumentos jurídicos, el líder del proyecto deberá atender a lo siguiente:

- I. Que la celebración de un contrato o convenio sea la opción apropiada para el cumplimiento de los objetivos, prioridades, políticas y previsiones establecidos en los proyectos, planes y programas contemplados por el Gobierno Estatal así como en el Presupuesto General de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2013;
- II. Que la programación y justificación de los servicios a contratar, bienes a adquirir o acciones a convenir, satisfagan los requerimientos de cantidad, calidad, avances técnicos y plazos para el cumplimiento de sus metas;
- III. Que se cuente con una calendarización física y financiera de los recursos necesarios que permita la adecuada planeación y operación de los programas, proyectos o acciones materia del instrumento jurídico a realizar; y
- IV. Que no se inicie el proceso de contratación o establecimientos de compromisos económicos si no se cuenta con la suficiencia presupuestal requerida, salvo en casos excepcionales debidamente justificados y validados por el superior jerárquico del líder del proyecto, anexando la autorización de la Secretaría de

Finanzas, Inversión y Administración y demás documentación necesaria que permita asumir compromisos sin la suficiencia presupuestal necesaria.

Artículo Quinto. Están impedidos para suscribir contratos y/o convenios con la SEDETUR, y por ende el líder de proyecto no podrá proponerlos para ello, las siguientes personas:

- I. Aquéllas con las cuales el líder de proyecto que intervenga, tenga un interés personal, de negocios o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil o las funciones respectivas se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión e implique intereses en conflicto.

Habrán intereses en conflicto cuando las actividades personales, familiares, profesionales o de negocios del líder del proyecto puedan influir en su imparcialidad, independencia o lealtad en el desempeño o ejercicio de las atribuciones o funciones propias de su empleo, cargo o comisión;

- II. Las que se encuentren en situación de mora o incumplimiento de obligaciones previamente pactadas con SEDETUR o cualquier otra Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo;
- III. Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa o que hayan actuado con dolo o mala fe en alguna etapa de la negociación, suscripción de un contrato, durante su vigencia o en la presentación o desahogo de algún medio de defensa;
- IV. Las que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con la legislación tributaria local y federal;
- V. Aquellas que hayan sido declaradas en estado de concurso mercantil o de quiebra;
- VI. Las que realicen por sí, o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, estudios, dictámenes, peritajes, avalúos, o cualquier otra actividad relacionada con la prestación de servicios o adquisición de bienes que se pretende contratar, y

- VII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas por disposición de la Normatividad que rige el ejercicio del gasto público.

Artículo Sexto. A efecto de dar cumplimiento a los presentes Lineamientos, el líder del proyecto deberá realizar los siguientes análisis del o los proveedores de su elección:

- I. **Análisis del Costo-beneficio.** Este análisis dependerá de la materia de la contratación y busca conocer el retorno de la inversión. Para ello será necesario que el líder del proyecto defina los beneficios esperados versus los costos en que se incurrirá con el contrato;
- II. **Análisis Jurídico.** Este análisis consistirá en verificar que los proveedores propuestos tengan la capacidad jurídica para contratarse y no se encuentren en uno de los supuestos contemplados en el Artículo Quinto de los presentes Lineamientos; así mismo se analizará su legal existencia y operación; y
- III. **Análisis Técnico.** Este análisis se basará en los términos y condiciones de las propuestas de trabajo de los proveedores sugeridos, o en su caso de los compromisos que se pacten con terceros, a partir de la revisión que se realice de los siguientes elementos: **a)** Objetivos y metas de los servicios a contratar o acciones y compromisos a convenir con terceros; **b)** Costo total de los servicios o bienes, especificando montos de impuestos que correspondan, o bien el monto de los apoyos o recursos a convenir; **c)** Época y forma de pago, en caso de pactarse parcialidades de pago; **d)** Definición de entregables parciales y finales, así como los plazos de realización de los mismos; y **e)** Calendarización que especifique vigencia del instrumento jurídico.

Tratándose de convenios, sus respectivos anexos técnicos y demás instrumentos jurídicos a suscribir con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, o bien de los sectores social y privado, la Justificación a que se refiere el presente Artículo deberá describir, entre otras cosas, los antecedentes, objetivos y alcances de las acciones a convenir; siendo responsabilidad del líder del proyecto obtener, validar y en su caso conservar los anexos que soporten la aplicación de los recursos que con motivo del convenio llegasen a concurrir, como son proyectos ejecutivos, programas o planes de trabajo, entre otros.

Artículo Séptimo. Una vez seleccionado el proveedor por parte del líder del proyecto, éste deberá elaborar una **justificación** que contenga el resultado de los análisis realizados en los términos del Artículo anterior; procediendo a solicitar a la Dirección

de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental de la SEDETUR la validación respectiva.

La Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental validará al líder de proyecto los siguientes elementos:

- a) Suficiencia presupuestal, verificando la alineación de la meta, proyecto y partida con el objeto del contrato o convenio que se pretende suscribir;
- b) Justificación integrada por el líder del proyecto de conformidad con el Artículo Sexto de los presentes Lineamientos;
- c) Que el proveedor seleccionado por el líder del proyecto no se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el Artículo Quinto de los presentes Lineamientos; para tales efectos podrá consultar el Padrón de Proveedores a cargo de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, así como los antecedentes que en la SEDETUR se tengan respecto a dichos proveedores;
- d) Propuesta del proveedor seleccionado por el líder del proyecto, misma que deberá contener por lo menos los elementos señalados en el punto V del Anexo 1 de los presentes Lineamientos; y
- e) Autorizaciones emitidas por las instancias competentes en materia de informática, comunicación social y otras que de acuerdo a la materia a contratar dispongan la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

En el caso de los convenios para otorgar apoyos a eventos especiales, el líder del proyecto deberá anexar la Ficha Técnica del evento a apoyar así como el dictamen emitido por el Comité de Otorgamiento de Apoyo a Eventos de la SEDETUR de conformidad con las Reglas de Operación respectivas.

Cuando la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental emita la validación en los términos del presente artículo, el líder del proyecto podrá solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SEDETUR la elaboración del instrumento jurídico respectivo dando cumplimiento al procedimiento y los requisitos establecidos en el **Anexo 1** de los presentes Lineamientos.

No se recibirán por parte de la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental, solicitudes de validación para la celebración de contratos o convenios

cuyas vigencias, tanto de inicio como de término, se encuentren vencidas, esto es extemporáneas.

Artículo Octavo. El seguimiento del cumplimiento de los distintos instrumentos jurídicos que se soliciten y suscriban corresponderá al líder del proyecto, con la validación y verificación de la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental de la SEDETUR; lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que en materia de control y seguimiento corresponden a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, al Órgano de Fiscalización Superior y demás Órganos de Auditoría y Control.

En caso de que el líder del proyecto se ausente de manera temporal o definitiva del cargo, su superior jerárquico será corresponsable del seguimiento del cumplimiento de los contratos y/o convenios solicitados y formalizados; sin perjuicio de la normatividad aplicable en materia de entrega recepción del cargo público.

Artículo Noveno. Los contratos y convenios suscritos por la SEDETUR y sus respectivos Anexos podrán ser modificados siempre y cuando el líder del proyecto lo solicite con la debida oportunidad y mediante oficio a la Dirección de Asuntos Jurídicos; al oficio de solicitud se deberán anexar los documentos que justifiquen y acrediten el motivo de la modificación propuesta.

Cualquier solicitud de modificación a los instrumentos jurídicos y sus respectivos Anexos deberá someterse previamente por el líder del proyecto a la validación de la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental.

Todas las modificaciones se realizarán a través de un convenio modificatorio respectivo; siendo responsabilidad del líder del proyecto integrar la documentación necesaria para su validación y posterior realización; una vez formalizado el convenio modificatorio el líder de proyecto deberá dar vista a la Dirección Administrativa, haciendo entrega de una copia del convenio modificatorio respectivo.

De igual manera, en caso de que el líder de proyecto solicite un convenio, contrato o convenio modificatorio a la Dirección de Asuntos Jurídicos, y posteriormente decida su cancelación o no suscripción, deberá notificarlo por escrito a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental y a la Dirección de Asuntos Jurídicos haciendo saber las razones de dicha cancelación.

Artículo Décimo. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, los servidores públicos que tengan a su cargo las funciones de gobierno o dirección dentro de SEDETUR, así como cualquier otro que

intervenga en la autorización, afectación o ejercicio de asignaciones presupuestales o ingresos propios, serán responsables de los mismos y de su control presupuestal.

Artículo Décimo Primero. La inobservancia o contravención a los presentes Lineamientos será responsabilidad del líder de proyecto; quien deberá garantizar que no se ocasione daño ni perjuicio al erario público ni se pongan en riesgos los proyectos, programas y metas de la SEDETUR; de lo contrario se atenderá a los dispuesto por la Legislación en materia de responsabilidad administrativa y patrimonial.

Artículo Décimo Segundo. Para todo lo no previsto en los presentes Lineamientos, se estará a lo dispuesto por la Normatividad que rige el ejercicio del gasto público.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ÚNICO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día de su emisión.

Dado en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 20 veinte días del mes de enero de 2013 dos mil trece.

**LIC. FERNANDO OLIVERA ROCHA
SECRETARIO DE DESARROLLO TURÍSTICO**

ANEXO 1
DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS

Con el objeto de otorgar el marco legal al ejercicio de las atribuciones de la SEDETUR, la Dirección de Asuntos Jurídicos tiene encomendada la atribución de elaborar y revisar los proyectos de acuerdos, convenios, contratos o cualquier otro instrumento jurídicos en los que intervenga aquella; y por tal motivo se hace necesaria la atención de los siguientes requisitos y procedimiento:

PRIMERO. La solicitud de elaboración de contratos y/o convenios deberá realizarse por el líder del proyecto a la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante los formatos DAJ-1 y DAJ-2 que se integran al presente Anexo 1, según corresponda; estos formatos deberán tener el visto bueno del superior jerárquico, así mismo deberán integrar la información y documentación, que de manera enunciativa y no limitativa se señala:

- I. El número completo del proyecto estratégico y el correspondiente Fondo (Presupuesto 2013), especificando si es recurso Federal y/o Estatal y Partida Presupuestal. Si en razón de Disposiciones Administrativas y/o Lineamientos alguna partida a utilizar requiere la **VALIDACIÓN y/o LIBERACIÓN** por parte de otra instancia como **Coordinación General de Comunicación Social o Dirección General de Informática**, debe ser proporcionada por el líder del proyecto a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental con la debida anticipación.

En todos los casos el objeto del contrato o convenio a realizar debe corresponder al nombre y descripción de la partida presupuestal utilizada para su pago.

- II. Original de escrito de **JUSTIFICACIÓN** de la contratación o convenio solicitado, firmado por el líder del proyecto; en éste deberá plasmar los análisis económico, jurídico y técnico a que se hace mención en el Artículo Sexto de los Lineamientos para la Celebración de Contratos y Convenios con la Secretaría de Desarrollo Turístico durante el 2013.

En los convenios de colaboración o coordinación, sus respectivos anexos técnicos y demás instrumentos jurídicos a suscribir con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado, la justificación deberá contener, entre otras cosas, los antecedentes, objetivos y alcances de las acciones a convenir o coordinar, así como los compromisos que asumen las partes suscriptoras.

- III. Deberá anexarse copia simple de los documentos que identifiquen y acrediten a la persona física o moral con la que se pretende suscribir el convenio o contrato, y que son:

III.1.- Si es **persona física** se requiere copia de:

- a. Comprobante de domicilio;
- b. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.);
- c. Credencial de elector o identificación oficial vigente;
- d. Constancia de número telefónico (fijo); y
- e. Tratándose de extranjeros, copia de la FM3 actualizada.

III.2.- Si es **persona moral** se requiere copia de:

- a. Escritura Constitutiva, con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio;
- b. Comprobante de domicilio (recibo telefónico fijo);
- c. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral;
- d. Documento que acredite la representación y facultades del representante legal de la persona moral que comparece a la suscripción del instrumento jurídico correspondiente (Nombramiento de Director, Poder General, entre otros); y
- e. Credencial de elector o identificación oficial del representante legal.

- IV. Se presentarán tres originales de la **PROPUESTA o PROGRAMA DE TRABAJO**, debidamente firmados por la persona física o moral y el líder del proyecto, y en el cual se detallen, por lo menos:

- a. Objetivos y metas de los servicios a contratar, descripción de los bienes a adquirir o compromisos pactados con terceros;
- b. Costo total de los servicios o bienes, especificando montos de impuestos que correspondan, o bien de los apoyos o recursos a convenir;
- c. Época y forma de pago, en caso de pactarse parcialidades de pago;
- d. Definición de entregables parciales y finales, así como los plazos de realización de los mismos; y

- e. Calendarización que especifique vigencia del instrumento jurídico.

La propuesta de trabajo constituye un **ANEXO** que formará parte integrante del instrumento jurídico, siendo responsabilidad del líder del proyecto requerir dicha propuesta en los originales que resulten necesarios.

Tratándose de convenios de colaboración o coordinación, así como sus respectivos anexos técnicos y demás instrumentos jurídicos a suscribir con entidades, dependencias, organismos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado, el líder del proyecto es responsable de obtener, validar y en su caso conservar los anexos que soporten la aplicación de los recursos que con motivo del convenio llegasen a concurrir, como son proyectos ejecutivos, programas o planes de trabajo, entre otros.

- V. El líder del proyecto deberá señalar el nombre de las personas que serán responsables de dar cumplimiento y seguimiento a los compromisos adquiridos mediante el contrato o convenio a suscribir por parte de SEDETUR;
- VI. En caso de que se pretenda otorgar anticipos a los proveedores, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto por los artículos 41 y 42 la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, del Reglamento respectivo en materia de estos conceptos, así como a las Disposiciones Administrativas que en la materia emita la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
- VII. Cuando el contrato o convenio implique la entrega de bienes por cualquiera de las partes, deberá realizarse el Acta de Entrega Recepción respectiva que establezcan las condiciones de uso, mantenimiento, resguardo y demás responsabilidades que correspondan de acuerdo a las características de los bienes, ello con la finalidad de asegurar la legal y transparente adquisición y transmisión de bienes;
- VIII. En el caso de convenios relativos al otorgamiento de apoyo a eventos especiales a realizarse en el Estado de Guanajuato, el líder de proyecto deberá integrar a su solicitud los elementos establecidos en las Reglas de Operación que para tales efectos emita el Titular de la SEDETUR para el presente ejercicio fiscal.

IX. En los Convenios a celebrar con **Municipios**, se deberá entregar copia de la siguiente documentación:

- a.** Copia Certificada del Acta de Sesión de Ayuntamiento, a través de la cual se autoriza al Presidente Municipal y demás funcionarios que lo asistan, para celebrar Convenios; toda vez que existen municipios que han limitado la atribución del Alcalde y se requiere autorización del H. Ayuntamiento por cada acto jurídico que se celebre;
- b.** Comprobante del Domicilio Fiscal de la Presidencia Municipal; y
- c.** Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes del Municipio.

Cabe señalar que los requisitos que aquí se señalan son los mínimos indispensables para la elaboración de contrato o convenio, así que en caso de requerirse información o documentación adicional para respaldar la suscripción, será obligación del líder del proyecto proporcionarla a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental, Dirección de Asuntos Jurídicos y/o Dirección Administrativa.

SEGUNDO. Respecto a la solicitud de la elaboración de convenios modificatorios, adendas, anexos de ejecución o cualquier otro instrumento jurídico relacionado con otro instrumento jurídico anteriormente suscrito por la SEDETUR, se deberá atender lo señalado en el Artículo Noveno de los Lineamientos para la Celebración de Contratos y Convenios con la Secretaría de Desarrollo Turístico durante el 2013; así mismo se deberá especificar en la solicitud el número del instrumento jurídico que se pretende modificar, explicando en forma clara y precisa en que consiste la modificación y los alcances de la misma.

TERCERO. Tratándose de contratos o convenios que impliquen la aplicación de recursos federales (transferidos al Estado mediante los Convenio de Coordinación o Reasignación de Recursos u otros instrumentos jurídicos), deberá observarse por parte del líder del proyecto, lo relativo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al Presupuesto General de Egresos de la Federación para el 2013 y a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal en lo que se refiere a los procedimientos de invitación directa, invitación restringida o licitación, en cualquiera de sus modalidades; y al momento de solicitar la validación a la Dirección de Planeación Estratégica y Enlace Gubernamental y en su caso el contrato o convenio, a la Dirección de Asuntos Jurídicos, deberá anexar por lo menos los siguientes documentos:

- a.** Justificación integrada en los términos del Artículo Sexto ; y
- b.** Dictamen de selección en los términos de la Normatividad que aplique.

CUARTO. En el caso de la erogación de recursos que requiera de Reglas de Operación, el líder del proyecto deberá contar con las mismas con la debida anterioridad, a efecto de que dichas Reglas se integren al contrato o convenio respectivo como un Anexo más.

QUINTO. Una vez que sea entregada de manera completa la información a que se refieren los artículos que anteceden, la Dirección de Asuntos Jurídicos estará en posibilidades de elaborar el proyecto de convenio, contrato, convenio modificatorio o cualquier otro instrumento jurídico solicitado, y lo remitirá al líder del proyecto para su revisión y aprobación.

Aprobado el proyecto del instrumento jurídico respectivo por el líder de proyecto, se imprimirá por la Dirección de Asuntos Jurídicos y se devolverá al líder de proyecto para la suscripción de las partes que intervienen.

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos es el área autorizada para turnar a firma del Secretario de Desarrollo Turístico los instrumentos jurídicos elaborados a solicitud del líder del proyecto, una vez que las personas físicas o las personas morales, por conducto de sus representantes, hayan firmado, así como el líder del proyecto o su superior jerárquico. Una vez suscrito por el Secretario de Desarrollo Turístico, la Dirección de Asuntos Jurídicos hará entrega formal de los instrumentos jurídicos originales al líder del proyecto, conservando un tanto para el expediente jurídico respectivo.

SÉPTIMO. El líder del proyecto es el responsable de realizar el trámite ante la Dirección Administrativa, haciendo entrega a dicha unidad administrativa del original del instrumento jurídico, integrando los anexos que en el mismo se mencionen; así como los demás documentos que se requieran para el trámite de pago correspondiente, como pueden ser: póliza de fianza, facturas, entre otros señalados por la Normatividad de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Guanajuato, Gto., a 20 de Enero del 2013

LIC. FERNANDO OLIVERA ROCHA
Secretario de Desarrollo Turístico



SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONTRATO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FORMATO DAJ-1

Área Solicitante: _____

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Proyecto	Partida	Fondo	Fecha de validación de la DPEyEG

Monto total del contrato: _____

DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR O BIENES A ADQUIRIR

Objeto Contrato:

Vigencia

Fecha de Inicio: _____

Fecha de Término: _____

MINISTRACIONES	MONTO	FECHA	ENTREGABLE Y CONTENIDO

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Nombre/Razón Social: _____

Domicilio: _____

RFC: _____

En caso de ser Persona Moral

Nombre del Representante Legal: _____

Nombre del Responsable de Seguimiento: _____

DOCUMENTOS Y ANEXOS

Persona Moral

Persona Física

Escritura Pública _____

Carta Poder Notarial _____

Comprobante de domicilio (recibo telefónico) _____

Cédula RFC (Empresa) _____

Identificación Oficial (representante legal) _____

Comprobante de domicilio (recibo telefónico) _____

Cédula RFC _____

Identificación Oficial _____

FM3 actualizada (en caso de extranjeros) _____

Propuesta de Trabajo _____

Oficio Justificación del _____

Proyecto (elaborada y firmada _____

por el líder del proyecto)

Autorización (en caso de proceder) _____

Otros (especificar) _____

VALIDACIONES

Nombre/cargo Subsecretaría/Director General

Nombre/cargo Líder del Proyecto



**SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONVENIO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JURÍDICOS
FORMATO DAJ-2**

Área Solicitante: _____

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Proyecto	Partida	Fondo	Fecha de validación DPEyEG

Aportación de la SEDETUR _____
Especificar monto en caso de Recurso Federal _____
Especificar monto en caso de recursos de otra Dependencia o Asociación _____
Suma total de aportaciones al Convenio _____

DESCRIPCION DE ACCIONES A CONVENIR

Objeto Convenio: _____

Vigencia

Fecha inicio: _____

Fecha término: _____

MINISTRACIONES	MONTO	FECHA	ENTREGABLE Y CONTENIDO

INFORMACIÓN Y ANEXOS

Nombre/Razón Social/Denominación Social o Municipio: _____
Nombre del Representante Legal: _____
Nombre de la persona que asiste al Representante Legal: _____
Nombre del Responsable de Seguimiento: _____

Persona Moral

Persona Física

Escritura Pública _____
Carta Poder Notarial _____
Comprobante de domicilio (recibo telefónico) _____
Cédula RFC (Empresa) _____
Identificación Oficial (Representante Legal) _____

Comprobante de domicilio (recibo telefónico) _____
Cédula RFC _____
Identificación Oficial _____
FM3 actualizada (en caso de extranjeros) _____

Oficio de Justificación del Proyecto (elaborada y firmada por el líder del proyecto) _____
Autorización (en caso de proceder) _____
Otros (especificar) _____

Tratándose de Municipios, anexar:

Acta de sesión de Ayuntamiento que autoriza al presidente firmar convenios: _____

VALIDACIONES

Nombre/cargo Subsecretaría/Director General

Nombre/cargo del Líder del Proyecto